

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2474/2534

นาง สິงมาศ ทรัพย์ ประดิษฐ์
นาง สุภา คุณาลัย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 910

การที่จำเลยกู้ยืมเงิน ส.โดยสั่งจ่ายเช็คพิพาทให้ส.ไว้ ย่อมเป็นการแสดงอยู่ในตัวว่า จำเลยยินยอมให้ผู้ทรงเช็คลงวันที่เองตามที่เห็นสมควรเพื่อเรียกเก็บเงินตามเช็ค เอาชำระหนี้นั้นได้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมายจึงย่อมลงวันที่ใดก็ได้ และเมื่อโจทก์ได้ลงวันที่ไปแล้วย่อมเป็นการชอบ อีกทั้งการที่เจ้าหน้าที่ธนาคารลงวันที่สั่งจ่ายในเช็คก็ถือเป็นปรียายได้ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ลงวันที่สั่งจ่ายโดยสุจริตแทนโจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรง และเป็นการลงวันที่สั่งจ่ายเช็คที่ถูกต้องแท้จริง.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า นายเสวก ทินกร ณ อยุธยา นำเช็คของธนาคารกรุงเทพ จำกัด จำนวน 2 ฉบับ รวมเป็นเงิน 60,000 บาทมาชำระหนี้แก่โจทก์ โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบ จำเลยที่ 1 เป็นผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่าย และจำเลยที่ 2 เป็นผู้สลักหลังในเช็คทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว โจทก์นำเช็คดังกล่าวไปเรียกเก็บเงินต่อธนาคารตามเช็ค ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค โดยให้เหตุผลว่าบัญชีปิดแล้ว ถือได้ว่าจำเลยทั้งสองผิดนัดไม่ชำระหนี้แก่โจทก์ ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 60,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 ยืมเงินนายเสวก ทินกร อยุธยา 80,000 บาท โดยออกเช็คไม่ได้ลงวันที่ให้นายเสวก 3 ฉบับเช็คพิพาทคดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของเช็ค 3 ฉบับดังกล่าว มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ลงลายมือชื่อสลักหลัง ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ชำระหนี้ให้นายเสวกและทวงเช็คคืน แต่นายเสวกไม่ได้คืนเช็คให้อ้างว่าสูญหายการที่โจทก์รับเช็คพิพาทไว้เป็นการสมคบกับนายเสวกทำการฉ้อฉลเพราะโจทก์รู้ว่าเป็นเช็คเก่าที่ไม่มีมูลหนี้ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเช็คพิพาทออกมาเกินกว่า 20 ปี การลงวันที่ 3 กันยายน 2527 ในเช็คพิพาทมิใช่วันตามที่ถูกต้องแท้จริง โจทก์ไม่อาจอ้างเอาประโยชน์ในการลงวันที่ในเช็คพิพาทเพราะโจทก์ไม่สุจริต คดีโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1002 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 60,375 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงตามที่คู่ความนำเสนอรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข จ.1 จ.2 ให้แก่นายเสวก ทินกร อยุธยา เพื่อชำระหนี้เงินยืม โดยมีจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อเป็นผู้สลักหลัง ต่อมาโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาททั้ง 2 ฉบับ โดยรับโอนมาจากนายเสวก ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่านายเสวกได้มอบเช็คให้โจทก์เพื่อชำระหนี้เงินยืมแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองไม่ได้นำเสนอให้เห็นว่า โจทก์ได้รับเช็คมาจากนายเสวกโดยคบคิดกันฉ้อฉลอย่างใด ฎีกาของจำเลยทั้งสองที่อ้างว่าโจทก์รับโอนเช็คพิพาทซึ่งมีสภาพเก่ามากแสดงว่าโจทก์ไม่สุจริตนั้นก็

ไม่อาจจะรับฟังได้ว่าโจทก์รับโอนเช็คมาจากนายเสวกโดยคบคิดกันฉ้อฉลจำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบหนี้ตามเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข 1 จ.2 ให้แก่โจทก์ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองต่อไปมีว่า คดีของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่คู่ความนำเสนอสืบรับกันว่า เมื่อจำเลยที่ 1 ส่งจ่ายเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข 1 จ.2 ให้แก่นายเสวกนั้น ไม่ได้ลงวันที่ส่งจ่ายในเช็คทั้ง 2 ฉบับโจทก์ก็ได้รับโอนเช็คมาในสภาพเดียวกัน เมื่อโจทก์นำเช็คพิพาททั้ง 2 ฉบับไปเข้าบัญชีของโจทก์ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงใหม่เพื่อเรียกเก็บเงินตามเช็ค ก็ไม่ปรากฏวันส่งจ่ายในเช็คทั้ง 2 ฉบับเมื่อโจทก์ยื่นเรียกเก็บเงินตามเช็คแล้ว ธนาคารจึงได้ลงวันที่ส่งจ่ายในเช็คพิพาททั้งสองฉบับเป็นวันที่ 3 กันยายน 2527 ในวันเดียวกัน ธนาคารตามเช็คก็ได้ปฏิเสธการจ่ายเงินตามเอกสารหมายเลข 3 และ 4 โจทก์ได้นำคดีมาฟ้องศาลเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527 ยังไม่พ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันส่งจ่ายคือวันที่ 3 กันยายน 2527 จึงไม่ขาดอายุความ ฎีกาของจำเลยทั้งสองที่อ้างว่าจะต้องนับอายุความตั้งแต่วันที่จำเลยที่ 1 ส่งปิดบัญชีต่อธนาคารเมื่อ 10 ปี มาแล้วจึงฟังไม่ขึ้นคดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การลงวันที่ในเช็คพิพาทนั้น โจทก์กระทำโดยสุจริตหรือไม่ เห็นว่า การที่จำเลยกู้ยืมเงินนายเสวกโดยได้ส่งจ่ายเช็คพิพาทให้นายเสวกไว้ยอมเป็นการแสดงอยู่ในตัวว่า จำเลยยินยอมให้ผู้ทรงเช็คลงวันที่เองตามที่เห็นสมควรเพื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คจากจำเลยเพื่อชำระหนี้หนี้ได้ โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงยอมลงวันที่ใดก็ได้ และเมื่อโจทก์ได้ลงวันที่ไปแล้วก็ย่อมเป็นการชอบอีกทั้งการที่เจ้าหน้าที่ธนาคารลงวันที่ส่งจ่ายในเช็คก็ถือเป็นปริยายได้ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ลงวันที่ส่งจ่ายโดยสุจริตแทนโจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงและเป็นการลงวันที่ส่งจ่ายเช็คที่ถูกต้องแท้จริง จำเลยจะมาโต้แย้งในภายหลังว่าการกระทำนั้นไม่สุจริตหาได้ไม่..."

พิพากษายืน.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-ชุม สุกแสงเปล่ง-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ